

TÉRMINOS DE REFERENCIA.

RENOVACIÓN GABINETE RED HÚMEDA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES

1. Antecedentes

La Corporación Cultural de Las Condes se encuentra actualmente desarrollando sus labores institucionales, para las cuales requiere mantener el óptimo funcionamiento y la seguridad de sus recintos y oficinas. En el marco de esta gestión, resulta fundamental dotar a sus dependencias de las condiciones de prevención y protección necesarias para el correcto desempeño de sus funciones. Para garantizar la eficiencia de estas labores y asegurar la continuidad operativa diaria, resulta imperativo proveer a las instalaciones de los sistemas de emergencia y resguardo adecuados. Por lo tanto, se ha identificado la necesidad de realizar la reparación de los gabinetes de red húmeda conforme a los requerimientos técnicos de la institución, además de gestionar la adquisición de extintores para cubrir las necesidades de seguridad de sus distintos recintos.

2. Objetivo.

La Corporación Cultural de Las Condes, en adelante "La Corporación", a través del presente requerimiento tiene por objetivo contratar los servicios de reparación y mantención de los gabinetes de red húmeda, así como gestionar la adquisición de extintores para las diversas dependencias de la Corporación Cultural de Las Condes. Esto tiene la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios, asegurar el estricto cumplimiento de la normativa de seguridad vigente y resguardar la integridad física de los funcionarios, colaboradores y público visitante de la institución.

3. Especificación del bien requerido.

Se requiere la adquisición de gabinetes de red húmeda, pitón, como también de extintores para garantizar la utilidad y funcionalidad de estos ante una emergencia, que se encuentran en las inmediaciones y dependencias de la Corporación Cultural según el siguiente detalle:

Servicio	Cantidad	Descripción
Renovación de gabinete	4	Suministro e instalación de cuatro (4) sistemas completos de Red Húmeda para combate inicial de incendios. Cada sistema deberá considerar como mínimo: - Gabinete metálico para red húmeda. - Carrete porta manguera. - Manguera semirrígida. - Pitón regulable. - Llave de paso. - Conexiones. - Accesorios. - Señalización. - Elementos de fijación. - Todo componente necesario para su correcto funcionamiento. La longitud de la manguera deberá ser de a lo menos 30 metros. La presión y caudal deberán permitir un funcionamiento adecuado para el combate inicial de incendios. El sistema deberá quedar completamente operativo y libre de fugas. Una vez finalizada la instalación deberá realizarse como mínimo de demostración de funcionamiento. Cumple certificación NFPA. Garantía: 12 meses por causas imputables al proveedor.
Cambio Pitón	1	Pitón nuevo para red húmeda existente, se debe reemplazar en dispositivo instalado, el pitón deberá: - Ser compatible con manguera actual. - Regulación de chorro. - Operación manual de fácil accionamiento. - Nuevo y sin uso.

Producto	Cantidad	Descripción
Extintor	20	Extintores de polvo químico seco de 10 kg. Certificación CESMEC, INCEN o equivalente, con sus respectivos soportes de muro y señalización. Deberán ser nuevos y considerar soporte de muro, señalización, etiquetado y garantía. Cumplir con la normativa legal vigente en Chile, cada equipo deberá: - Tener carga del agente extinguidor correspondiente. - Sellado. - Pasador de seguridad.

		- Manómetro dentro del rango operativo cuando corresponda. - Etiqueta del fabricante. - Certificación UL o FM Approved o EN aplicable. Garantía: 12 meses
Extintor	4	Extintores de dióxido de carbono CO2 de 5 kg. Certificación CESMEC, INCEN o equivalente, con sus respectivos soportes de muro y señalización. Garantía: 12 meses

3.1 De los productos

Todos los productos ofertados deberán ser nuevos, originales, sin uso y de primera calidad, debiendo cumplir, como mínimo, con las especificaciones técnicas establecidas en los presentes Términos de Referencia o acreditar características equivalentes o superiores cuando se indiquen marcas de carácter referencial.

Los materiales deberán entregarse en su envase o embalaje original, en óptimas condiciones para su almacenamiento y utilización, libres de daños, deformaciones o defectos de fabricación.

El proveedor será responsable del transporte, descarga y entrega de la totalidad de los productos en las dependencias que indique la Corporación Cultural de Las Condes, considerando todos los costos asociados dentro de su oferta económica.

La Corporación se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente aquellos productos que, al momento de la recepción, no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, presenten daños visibles, diferencias respecto de lo ofertado o cualquier condición que afecte su correcto funcionamiento o utilización, debiendo el proveedor reemplazarlos sin costo adicional y dentro del plazo que establezca la Unidad Técnica.

Los productos deben cumplir con una calidad igual o superior a la indicada en el ítem “Especificación del bien requerido”; cualquier oferta que presente productos de menor calidad, que no se ajuste a la descripción técnica mínima, que no dé cumplimiento a la totalidad de las características mínimas o que no incluya el 100% de los productos solicitados, será declarada INADMISIBLE. Asimismo, para ser considerada válida, la cotización debe presentarse en formato Word, PDF o similar, por lo que se solicita ser detallado y explícito respecto del cumplimiento o no de las características requeridas previamente.

Se solicita a los oferentes que dentro de su cotización formal den su identificación de forma clara y vigente del proveedor: razón social, rut, dirección, nombre del vendedor o de quien presente la cotización con su respectivo (s) teléfonos vigentes y correos vigentes.

A objeto de garantizar la calidad de los productos requeridos, los oferentes deberán OBLIGATORIAMENTE acompañar sus propuestas de: Un Anexo Técnico-Económico o cotización, el cual proporcione una descripción técnica detallada, marca, modelo y una fotografía (preferentemente con logos), de lo que oferta. Las ofertas que no cumplan con los criterios enunciados y/o el estándar técnico igual o superior al descrito en cada una de las líneas, serán declaradas inadmisibles.

3.2 Responsabilidades

- El jefe de Operaciones y Planificación realizarán la recepción conforme de los productos de acuerdo con lo solicitado en los presentes términos de referencia.
- El proveedor deberá cumplir con todas las Especificaciones Técnicas.

4. Plazo y lugar de entrega.

4.1 Plazo de entrega.

Se requiere la entrega del producto en un plazo máximo de **5 días hábiles**, a contar de la fecha de aceptación de la orden de compra. **En caso de sobrepasar dicho plazo, la cotización no será admisible.**

4.2 Lugar de entrega de los productos

Los productos se deberán entregar en las dependencias de la corporación ubicadas en Nuestra Señora del Rosario 30, comuna de Las Condes, Santiago.

Para coordinar la entrega, tomar contacto al +569 912 22504, o al correo compras@culturallascondes.cl.

5. Selección de Oferta.

a. De la evaluación.

El Jefe de Operaciones y Planificación de la Corporación, será el encargado de efectuar la revisión de las ofertas y de los antecedentes recibidos, de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes Términos de Referencia.

La persona designada para la evaluación deberá firmar y adjuntar la “Declaración de ausencia de conflictos de intereses y de confidencialidad”, previo a la evaluación de ofertas. Dicho documento será ingresado a la plataforma de www.mercadopublico.cl, junto con acta de selección de oferta y disponibilidad presupuestaria.

En caso de que el evaluador mencionado en el párrafo anterior se encontrare impedido de evaluar, por cualquier causa; será reemplazado por el Coordinador Centro Artesanal y Santa Rosa de Apoquindo de la Corporación.

b. De los Criterios de Evaluación.

Se evaluarán las cotizaciones recibidas, sobre la base del cumplimiento de las características, condiciones y especificaciones requeridas, según lo establecido en los presentes Términos de referencia y antecedentes presentados por cada oferente.

En primera instancia se revisará el **cumplimiento de las características mínimas**, el plazo de entrega y el presupuesto disponible, requeridos en la presente solicitud de cotización. En caso de no cumplir con lo requerido, la cotización será desestimada.

Aquellas cotizaciones que den cumplimiento a la totalidad de los requisitos señalados precedentemente serán evaluadas de acuerdo con el siguiente criterio:

a. Menor precio.

En caso de que dos o más cotizaciones igualen en la evaluación del criterio señalado precedentemente, se realizará el desempate, de acuerdo con los siguientes criterios, en orden de prelación:

b. Menor plazo de entrega.

c. Mayor vigencia de la cotización.

d. Sorteo.

6. Marco Normativo

La contratación se regirá por:

- Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- Decreto Supremo N° 661/2024, que aprueba su reglamento.
- Ley N° 21.634 sobre modernización de la Ley de Compras y economía circular.
- Otras normas complementarias aplicables.

El procedimiento de contratación será Compra Ágil (menor a 100 UTM), con publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl.

7. Requisitos del Oferente

- Estar inscrito y vigente en el Registro de Proveedores de ChileCompra.
- Presentar declaración jurada simple de no estar afecto a inhabilidades legales (art. 4 Ley 19.886).
- **PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA Y/O COTIZACIÓN FORMAL** la cual proporcione una descripción técnica detallada de lo que oferta, fichas técnicas, etc.

8. Otras disposiciones respecto a la compra.

Al tratarse de una contratación inferior a 100 UTM, según dispone el artículo 117 del reglamento de la Ley de Compras; la contratación se perfeccionará mediante el envío de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, el cual tendrá un plazo de dos días hábiles para aceptarla, computados desde su emisión en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.

La empresa tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra, contadas desde su notificación a través del portal www.mercadopublico.cl. Si no acepta la orden de compra dentro del plazo establecido, la Corporación podrá solicitar el rechazo de la orden de compra, la que se entenderá definitivamente rechazada transcurridas 24 horas desde la solicitud de rechazo.

9. Contraparte Técnica.

La Contraparte Técnica de esta contratación será el Prevencionista de Riesgo, de la Corporación, o la(s) persona(s) designada(s) por la Corporación en su reemplazo.

El correo electrónico y otros medios de contacto de la contraparte técnica serán oportunamente informados por la Corporación al proveedor, una vez emitida la orden de compra.

La Contratación será supervisado por la contraparte técnica, la que controlará y evaluará los servicios contratados, debiendo, asimismo, verificar el cumplimiento de las instrucciones que se hayan impartido al efecto.

Las funciones de la contraparte técnica serán, entre otras:

- Requerir y tramitar, en su caso, la aplicación de sanciones.
- Validar los correspondientes informes y facturas o boletas.
- Control y gestión del servicio requerido.
- Coordinar y realizar las reuniones técnicas con el proveedor adjudicado.
- Proporcionar la información necesaria, para la ejecución, según se requiera, y la naturaleza de la información así lo permita.

- Realizar las coordinaciones internas con cada una de las Direcciones, unidades, y departamentos, en lo que dice relación con la ejecución del servicio.

10. Costo y forma de pago.

a. Del Precio

El presupuesto máximo disponible para esta adquisición es de **\$2.500.000.-** (dos millones quinientos mil pesos) impuestos incluidos si los hubiere, en caso de **sobrepasar este monto, la cotización no será admisible.**

Este monto considera todos los costos, gastos y desembolsos, etc.

Se deja constancia que la oferta económica adjudicada no estará sujeta a condiciones de reajustes bajo ningún fundamento.

Salvo los impuestos que procedan, no procederá el pago de ningún tipo de cobro adicional al que no sea exclusivamente el pago de los servicios consumidos y las bonificaciones que puedan proceder en virtud de lo indicado en este punto. Por lo tanto, para mayor claridad, todos los costos asociados a la prestación de los servicios encomendados y/o cualquier otro gasto que deba incurrir el proveedor para dar cabal cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones contraídas por éste al momento de participar de esta contratación, resultar adjudicado y finalmente contratado por parte de la Corporación, deberán ser asumidos exclusivamente por el adjudicatario y no podrán ser traspasados a la Corporación bajo ningún tipo de mecanismo.

b. Recepción Conforme

El producto requerido se pagará en una cuota, previa recepción conforme por parte de la contraparte técnica, lo cual deberá constar en un acta de recepción.

Para respaldar servicios ejecutados correspondientes al pago, el proveedor deberá entregar a la contraparte técnica, los siguientes documentos:

- a. Guías de despacho (de aplicar)
- b. Cualquier otro documento que solicite la contraparte técnica, la que deberá quedar constancia por escrito entre las partes.

Una vez aprobada esta documentación por la contraparte técnica se brindará la recepción conforme y se le solicitará al proveedor la emisión de la factura o boleta correspondiente.

La Corporación debe registrar en el Sistema de Información:

- a. La fecha de cumplimiento de la prestación de servicios, por parte del proveedor, en el momento en que esto ocurra.
- b. La recepción conforme de los servicios por la contraparte técnica de la Corporación.

Si no hubiese conformidad con los servicios adquiridos, deberán registrarse los hechos en que se funda la disconformidad y acompañar documentos o antecedentes de respaldo de aquello. En este caso no se procederá al pago, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que correspondan.

c. Facturación y pago

El proveedor solo podrá facturar los productos efectivamente entregados y recibidos conforme por la Corporación, una vez que la contraparte técnica de ésta autorice la facturación en virtud de la recepción conforme. La Corporación rechazará todas las facturas que hayan sido emitidas sin contar con la recepción conforme y su autorización expresa de facturar.

En caso de no haber conformidad con la prestación del servicio, de no acompañar los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales (de aplicar) y/o si la factura o boleta presenta errores, la Corporación se encontrará facultada para proceder a la devolución de ésta, dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a la recepción, de acuerdo con el artículo 3 de la ley N°19.983.

La factura deberá ser emitida en pesos chilenos a nombre de la Corporación y enviada a la casilla de correo electrónico contabilidad@culturalascondes.cl, identificando en dicho documento tributario el ID de la orden de compra respectiva.

Cabe señalar que, cuando el resultado del monto a facturar resulte un número con decimales, éste será aproximado al entero más cercano, a fin de no considerar cifras decimales.

La boleta o factura deberá ser emitida a nombre de la Corporación Cultural de Las Condes, RUT 71.004.200-4, y deberá ser entregada en la Avenida Apoquindo 6570, Las Condes, Región Metropolitana, en horario de lunes a jueves entre las 09:00 y las 17:00 horas y los días viernes entre las 09:00 y las 13:00 horas.

En caso de que el proveedor posea facturas electrónicas, deberán ser enviadas a las casillas contabilidad@culturalascondes.cl con copia a compras@culturalascondes.cl.

Es obligatorio indicar en las referencias de la factura la **Orden de Compra y Estado de Pago** u otro documento de referencia que considere relevante, el no tener dichas referencias la factura será rechazada y/o reclamada.

En caso de que la factura presente errores, la Corporación se encontrará facultada para proceder a la devolución de esta, dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a la de la recepción, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N° 19.983.

No se recepcionarán facturas, mientras no se cuente con recepción conforme de los fines o servicios contratados por parte de la contraparte técnica.

La boleta o factura deberá ser pagada dentro de los (30) treinta días corridos siguientes a la recepción de esta por parte de la Corporación.

Quien entregará información acerca de los procedimientos de pago será el (la) Encargado(a) de Tesorería de la Corporación Cultural de Las Condes, cuyo correo electrónico es tesoreria@culturallasscondes.cl, o quien sea designado(a) por la Corporación en su reemplazo.

11. Sobre las multas y la no aceptación de productos

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

- a) Atraso en la entrega de los productos: La Corporación está facultada para el cobro una multa por cada día hábil de atraso en la entrega del servicio. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día hábil de atraso, con un tope de 3 días hábiles.
- b) Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: La Corporación está facultada para el cobro de una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos instalados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 3 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.

No aceptación de productos:

La Corporación está facultada para no aceptar el/los productos en el caso de existir el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos adquiridos determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (IVA incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, la Corporación podrá poner término anticipado a la contratación.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Subsecretaría, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

12. Término Anticipado

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 19.886 y en el artículo 77 de su reglamento, la Corporación podrá poner término anticipado unilateral a la contratación, en las siguientes situaciones:

- a) Atraso en la entrega de los productos por un plazo superior a los 10 días hábiles.
- b) Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: En caso de que el proveedor no corrija las falencias y/o no realice la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo superior a 3 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.
- c) Atraso en la entrega de los productos luego de solicitada su corrección por un plazo superior a los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.

13. Procedimiento de Multa y Término Anticipado

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato la Corporación notificará de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante la contraparte técnica del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada de la Corporación.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Corporación tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La Corporación tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la Corporación de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

**PAUL BERTENS DAMJANIC
JEFE DE OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN
CORPORACIÓN CULTURAL LAS CONDES**

FICHA ÚNICA REGISTRO PROVEEDOR

ID DE COMPRA ÁGIL		
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		
RUT		
NOMBRE DE CONTACTO		
TELÉFONO		
EMAIL		
DIRECCIÓN		
FORMA DE PAGO		
EN CUENTA CORRIENTE N°	A NOMBRE DE	BANCO
EN CUENTA DE AHORRO N°	A NOMBRE DE	BANCO

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

[CIUDAD y FECHA].

OFERTA ECONÓMICA Y PLAZO

IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

Razón Social o Nombre	
Nombre de Fantasía	
Rut	
Teléfono (s)	
Correo electrónico	
Nombre y Rut Representante Legal	

2. Monto Oferta:

Producto	Cantidad	Descripción	Precio IVA incluido
Renovación de gabinete	4		
Cambio Pitón	1		
Extintor	20		
Extintor	4		
Total IVA INCLUIDO			

PLAZO (EN DÍAS HÁBILES)	
-------------------------	--

Notas:

1. El presupuesto máximo disponibles es de **\$2.500.000.-** (dos millones quinientos mil pesos) impuestos incluidos si los hubiere. En caso de superar dicho monto, la oferta NO será admisible.
2. En caso de no dar cumplimiento a la totalidad de las características mínimas y no presente una cotización formal y/o propuesta técnica la cotización no será admisible.
3. En caso de discrepancia entre el monto contenido en el presente anexo y el monto establecido en el portal que mantiene ChileCompra, prevalecerá el presente anexo.

NOMBRE, FIRMA Y RUT DEL REPRESENTANTE

[CIUDAD y FECHA].